LAKI-ASEMA · ENSIMMÄINEN TUOMIOISTUIN

ENNAKKOTAPAUSPÄÄTÖS 309 / VT

Asia: Hoitolaitosten leikkausjätteen, orgaanisten kudosten ja lunastamattomien vainajien omistus

I. ASIA JA TAUSTA

Alasimen Telakkatyöläisten Leskikassa on vaatinut Med-Apex -konsernin ja muiden lääkinnällisten toimijoiden tuomitsemista hautarauhan rikkomisesta ja ruumiiden luvattomasta teollisesta hyväksikäytöstä. Kantajan mukaan klinikat ovat amputaatioiden, elinpoistojen ja maksukyvyttömien potilaiden menehtymisen jälkeen siirtäneet orgaanisen aineksen suoraan asematason teollisiin biomurskaimiin palauttamatta jäänteitä omaisille.

Vastaaja vetosi siihen, että Kynnyksen rajalliset resurssit ja eristetyn asemarakenteen suljettu ekosysteemi vaativat kaiken orgaanisen proteiinin viipymätöntä talteenottoa yleisen edun ja elossapitojärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi.

II. TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS

Tuomioistuin toteaa, että Kynnyksen Kauppaoikeuden 12 luvun periaatteiden mukaisesti resurssien hävittäminen suljetussa avaruudessa on kiellettyä. Tuomioistuin määrää:

1. Kudoksen luokittelu toimenpiteen jälkeen: Kirurgisessa toimenpiteessä irrotettu kudos, amputoitu raaja tai velkasuhteen aikana menehtyneen potilaan keho ei nauti henkilöoikeudellista suojaa, ellei potilas tai omainen ole solminut siitä erillistä kirjallista säilytys- ja tallepalvelusopimusta ennen toimenpidettä.

2. Lunastusvaatimus (yhden rotaation sääntö): Omaisilla on oikeus vaatia jäänteet itselleen yhden (1) asemarotaation kuluessa toimenpiteestä, edellyttäen että he suorittavat hoitolaitoksen määräämän virallisen sanitaatio- ja luovutusmaksun (viitehinta 500 kr).

3. Resurssisiirtymä: Mikäli edellä mainittu maksu jää suorittamatta määräajassa, *orgaaninen aines siirtyy hoitolaitoksen omistukseen ja se voidaan laillisesti ohjata aseman virallisiin proteiini-, ravinne- ja biosynteesikiertoihin.*

LAKI-ASEMA · I TRIBUNALIS

VIRALLINEN SINETTI
ENSIMMÄINEN TUOMIOISTUIN · KAUPPAOIKEUDELLINEN ENNAKKOTAPAUS

Annettu Laki-asemalla,

Kallio

KALLIO · Ylituomari
Ensimmäinen Tuomioistuin, Kauppajaosto